

통 보

1. 제 목 : 국유재산 대민업무 처리 관련 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호에 따른 국유재산업무의 조정·총괄업무와 같은 조항 제3호에 따른 국유재산 업무 관련 내규관리업무를 수행하고 있고

「국유 특별민원 처리 요령」(이하 “요령”이라 한다) 제4호에 따른 국유 특별민원¹⁾ 자문채널 운영과 요령 제5호에 따른 지역본부에서 이첩 받은 특별민원 대응 업무를 수행하고 있다.

1) 다음 각 호(「민원처리요강」 제3조 제5항 발췌)의 어느 하나에 해당하는 민원

1. 적법한 민원처리에 불만을 가지고 3회 이상 지속·반복적으로 제기한 동일·유사 민원
2. 민원처리 담당자에게 욕설·폭력 등의 행위를 하면서 직·간접적으로 위법·부당한 사항 요구
3. 민원인이 자신의 의견만 옳다는 주장을 되풀이 하면서 민원처리 담당자 의견 무시
4. 민원처리 담당자 직무집행 행위를 방해하거나 일반사회 관념으로 수용할 수 없는 내용 요구
5. 그밖에 정상적인 내용으로 볼 수 없는 민원요구 등

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 특별민원 처리 관련

요령 제4호에 따르면 특별민원에 대한 해소방안 및 제도개선 사항 발굴 등 자문을 위해 총괄부점(국유재산기획처)에서 특별민원 자문채널(이하 “자문채널”이라 한다)을 운영한다고 되어 있고, 요령 제5호에 따르면 지역본부 자체종결²⁾ 후 재차 발생한 특별민원은 총괄부점과 협의 후 이첩하여 총괄부점 민원대응팀(대외협력팀)에서 직접 대응한다고 되어 있다.

(2) 국유재산 매수신청 결과 회신 관련

「민원처리요강」(이하 “요강”이라 한다) 제36조 제1항에 따르면 처리결과의 통지를 필요로 하는 민원의 경우에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지한다고 되어 있다.

(3) 감정평가 이의신청 관련

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “감정평가법”이라 한다) 제8조 제1항, 같은 법 시행령 제8조 제1항 제2호에 따르면 국토교통부장관은 감정평가가 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 해당 감정평가를 의뢰한 자(공사)의 요청에 따라 조사할 수 있다고 되어 있다.

2) 「민원처리요강」 제27조 제1항, 「국유 특별민원 처리 요령」 제3호에 따라 지역본부는 국유 특별민원을 자체적으로 종결 처리할 수 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유재산 매수요청·민원대응 등 대민업무 관련 업무처리 현황을 점검한 결과

(1) 특별민원 처리 관련

요령 제정(2022. 7. 13.) 이후 [표 10]과 같이 지역본부에서 발생한 12건의 특별민원이 국유재산기획처로 이첩되었다.

[표 10] 국유 특별민원 유형별 현황

순번	유 형	관련 국유재산 소재지	민원인 (지역본부)	민원 내용
1	동일·유사 민원반복	“기재생략”		변상금 취소 및 소유권 이전 (3심 공사 승소)
2				규정 및 사례 정보공개 요청 (최근 2년간 273건)
3				변상금 취소 및 소유권 이전 (1심 민원인 승소, 공사 항소 중)
4				국유재산 매수신청
5				국유재산 매수신청 또는 교환요청
6				불법 가설건축물 철거요청
7				소유권 이전 (2심 공사 승소)
8				변상금 취소 및 국유재산 매수신청
9	자기주장 반복, 담당자 무시			감정평가액이 아닌 공시지가로 매수신청
10	통념상 수용불가			여러 필지에 대한 다양한 민원
11	비정상 요구			여러 필지에 대한 다양한 민원
12				전소된 축사부지 국유재산 매수신청

그 중 대구광역시 ㉠구 ㉡동 2094-81, 2112-7 소재 국유재산(대구 경북지역본부 소관) 관련 민원인 ㉢㉣㉤(무단점유자)는 ‘변상금 부과취소’,

‘소유권 이전’ 등에 대한 민원을 2008년부터 2022년까지 지속 제기, 대구 경북지역본부는 관련 민원을 2022. 8. 22. 자체종결 이후 2022. 9. 30. 국유재산기획처에 이첩하였는데

해당 민원과 관련하여 민원인이 제기한 5차례의 소송 모두 공사가 승소(대법원 판결)³⁾하였으므로 해당민원과 관련하여 국유재산기획처의 추가 검토가 필요 없는데도 지역본부 ‘자체종결’ 이후 ‘국유재산기획처 이첩’으로 인해 불필요한 중복 민원업무가 발생한 것으로 판단되는 등 12건 모두 국유재산기획처 이첩으로 특별민원이 해소되는 등의 실익이 없는 것으로 판단된다.

한편, 요령 제4호에 따른 특별민원 해소를 위한 자문채널 요청도 감사일 현재까지 1건도 발생하지 않은 것으로 확인되는 등 자문채널 역시 특별민원 해결에 실질적인 효과는 없는 것으로 판단된다.

따라서, 국유재산 특별민원이 효과적으로 해소될 수 있도록 관련 업무를 개선할 필요가 있다.

(2) 국유재산 매수신청 결과 회신 관련

국유재산 매수신청(이하 “매수신청”이라 한다)이 있는 경우 지역본부는 신청서 접수일로부터 20일 이내 내부결재를 통한 ‘문서’로 매수신청인에게 ‘매수신청에 대한 중간회신⁴⁾’을 하고 있었는데

3) ^① 대법원 2010 다 107xxx 부당이득금, ^② 대법원 2013 다 208xxx 소유권이전등기, ^③ 대법원 2015 다 201xxx 채무부존재확인, ^④ 대법원 2020 다 236xxx 소유권이전등기, ^⑤ 대법원 2022 다 200xxx 소유권이전등기청구

4) 국유재산 매수절차는 감정평가 등으로 인해 실제 20일 이상 소요되나 「국유재산법」 시행규칙 별지 제1호서식에는 ‘처리기간’이 20일로 기재되어 있어 기한준수를 위해 중간회신을 하고 있음

매수신청에 대한 처리를 완결(승인 또는 불승인)한 경우 역시 그 결과를 매수신청인에게 문서로 통지하여야 하는데도 유선으로만 통지하는 등의 경우가 확인되었다.

따라서, 매수신청 결과에 대한 문서 통지를 누락하지 않도록 국유재산시스템에 매수신청 결과등록(승인 또는 불승인) 시 ‘매수신청 결과 통지문’ 전자결재가 자동 연동되는 등의 방법으로 국유재산시스템을 개선할 필요가 있다.

(3) 감정평가 이의신청 관련

서울 ▽▽구 ♡동 8-3 외 4필지(서울서부지역본부 소관) 소재 국유재산 관련 민원인 ㉸㉸㉸(매수신청인의 자녀)은 “감정평가 실시조사 시 2개 감정평가법인이 함께 나온 것은 ‘담합’이며, 감정평가사가 아닌 직원이 실시조사를 한 것은 절차상 문제⁵⁾”라는 사유로 감정평가에 대한 이의 및 감정평가 적정성 검토를 요청하는 민원을 2022. 11월부터 2023. 3월까지 약 4개월 간 제기(VOC 8건 + 감사원 제보 1건 + 이메일 및 유선민원 10건 이상) 하였으나 서울서부지역본부는 감정평가의 재감정 등에 대한 내규가 없다는 사유로 민원(감정평가 적정성 검토)을 수용하지 않았는데

서울동부지역본부·경남지역본부는 민원인의 감정평가 적정성 검토 요청에 따라 감정평가법 제8조 제1항 및 같은 법 시행령 제8조 제1항 제2호에 따라 국토교통부장관에게 국유재산 감정평가 타당성 조사를 요청^{6),7)}하는 등 업무처리가 지역본부에 따라 다른 것으로 확인되었다.

5) 대법원 1993. 5. 25. 선고 92누18320 판례 등에 따라 위법사유는 없는 것으로 판단됨

6) 서울동부지역본부의 경우 2020. 6. 25. 요청, 경남지역본부의 경우 2019. 9. 2. 요청

따라서, 상기와 같은 업무처리 형평성 문제해결과 함께 국유재산 매각 시 감정평가 금액에 대한 대국민 신뢰성 제고를 위해 관련 법률에 따라 ‘국토교통부 타당성 조사 의뢰’ 제도를 활용할 수 있음을 지역본부에 안내 및 통보할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 국유재산 대민업무와 관련된 지침 마련 및 국유재산시스템 등을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 ① 특별민원 처리가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘특별민원 이첩’, ‘자문채널 운영’ 등의 관련 업무를 개선하고, ② ‘국유재산 매수신청 결과’를 문서로 통지하도록 국유재산시스템을 개선하며, ③ 매수신청자의 감정평가 이의가 있는 경우 ‘국토교통부 타당성 조사 의뢰’ 제도를 활용할 수 있음을 지역본부에 안내·통보하는 등 국유재산 대민업무 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

7) 2건 모두 감정평가서가 ‘적정’한 것으로 국토교통부 회신